

אוגדן תנאי שירות

פרק 1 – מבוא

מקור: <https://ogdan.ladpc.net.il>

פרק 1 – מבוא

1.1 הבסיס החוקי

- 1.1.1 הקדמה - פרק א'
- 1.1.1 תקנון מרכז השלטון המקומי - פרק ב'
- 1.1.2 פקודת העיריות - פרק תשיעי: עובדי העיריה - סעיפים מרכזיים
- 1.1.3 צו המועצות המקומיות א' - פרק שמיני: עובדים - סעיפים מרכזיים
- 1.1.4 צו המועצות המקומיות (שיחות העובדים) התשכ"ב - 1962 (1)
- 1.1.5 חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות

1.2 דרכי פתרון לסכסוכי עבודה - (מתוך חוקת העבודה) 1.3 הגדרות

1.1.1 הקדמה - פרק א'

הנורמות המשפטיות המסדירות את היחסים שבין הרשויות המקומיות לבין עובדיהן כוללות מספר רבדים, המקיפים תחומים שונים של המשפט הפרטי והציבורי. הרשות המקומית, ככל מעביד בישראל, כפופה בראש ובראשונה למערכת חוקי העבודה ותקנותיהם ולשאר החיקוקים, הצווים וההוראות שיש להם אופי נורמטיבי כללי, דוגמת צו ההרחבה החלים על כלל העובדים והמעבידים במשק, או שיש להם תחולה לגבי מגזרים מסוימים.

בהיותה תאגיד המוקם ופועל על פי הדין, כפופה הרשות המקומית למערכת הוראות מתחום המשפט הציבורי, ועמדת לביקורת הערכאות השיפוטיות בתחומים שונים של יחסי עובד ומעביד, החל מהוראות בדבר קבלת עובדים וכלה בהוראות מתחום דיני התקציב האוסרות על מתן הטבות לעובדים. החוק מסמך את הרשות המקומית לקבוע, באישור שר הפנים, תקנות המסדירות את תנאי השירות של העובדים, ולכאורה רשאיות הרשויות המקומיות להפעיל את סמכותן זו באורח חד צדדי, בפועל, לא השתמשו הרשויות המקומיות בסמכות זו ובחרו להשתית את יחסי העבודה עם עובדיהן על מערכת חוזית-הסכמית המהווה, בצד הוראות החוק, את התשתית המשפטית ליחסי העבודה במגזר השלטון המקומי. מרכז השלטון המקומי בישראל הינו עמותה המאגדת בחובה את כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל. בין שאר תפקידיו משמש המרכז באירגון מעבידים של חברותיו, פרט לשלוש העיריות הגדולות, בדרך כלל במשותף, עם אירגוני העובדים מחייבים את הרשויות המקומיות מכוח חברותן במרכז השלטון. המועצות האיזוריות בישראל מאגדות בעמותה נפרדת, אירגון המועצות האיזוריות, המהווה אף הוא אירגון מעבידים. קיבל על עצמו את ההסכמים הקיבוציים הנחתמים ע"י מרכז השלטון המקומי, כך שההסכמים הקיבוציים הנחתמים ע"י המרכז ושלוש העיריות הגדולות חלים על כלל הרשויות המקומיות במדינה. ההסכם הקיבוצי המרכזי בתחום השלטון המקומי הינו חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, המסדירה הן את תנאי העבודה והן את המסגרת ההסכמית ליישוב סכסוכי עבודה.

בתקופה מסוימת היתה אי בהירות משפטית לגבי מעמדו של מרכז השלטון המקומי כאירגון מעבידים ולגבי מעמדה של חוקת העבודה כהסכם קיבוצי כללי, אולם מאז פסק דינו של ביה"ד הארצי לעבודה בדיון מס' מג/3-64, המועצה המקומית טירת הכרמל נגד חגית וידר (פד"ע, כרך ט"ז, ע' 291) הוכר מעמדו של המרכז כאירגון מעבידים ושל חוקת העבודה כהסכם קיבוצי כללי.

אוגדן תנאי השירות הינו ניסיון ראשון לקבץ במסמך אחד את מכלול ההוראות המסדירות את יחסי העבודה ברשויות המקומיות, והוא כולל את תוכן הוראות החוקים, התקנות, הצווים, הסכמי העבודה וההסדרים הקיבוציים מסודרים על-פי נושאים ענייניים. מטרת האוגדן הינה להקל על הנזקקים למורה הלכות בתחום סבוך זה, ובראש ובראשונה על מי שעוסקים בתחומי כוח אדם יחסי עבודה ברשויות המקומיות. עורכי האוגדן השתדלו להקפיד על דיוק ועל עידכון מירביים, אולם מובן מאליו כי היקף כה רב של חומר עשוי ללקות בחסר או באי דיוק בפרט זה או אחר.

בכל מקרה, אין האוגדן מהווה תחליף לנוסח המקורי והמחייב של הוראות החוק, הסכמי העבודה ושאר הנורמות המשפטיות המחייבות. ע"ד נתן מאיר יועץ משפטי למרכז השלטון המקומי.

1.1.1 תקנון מרכז השלטון המקומי - פרק ב'

מטרות

1. לשמש מכשיר מדרך ומכוון מרכזי של הרשויות המקומיות חברות המרכז.
2. לברר ולחקור את הדרכים לקידום הפעולה המוניציפלית בישובים ולפיתוח ושכלול הרשויות המקומיות.

3. להכניס עד כמה שאפשר אחידות בשיטות הפעולות המוניציפליות ברשויות המקומיות השונות.

3א' לשמש ארגון יציב של הרשויות המקומיות, העיריות, המועצות המקומיות ואיגודי ערים כלפי הכנסת, הממשלה ומשרדיה, מוסדות וארגונים ציבוריים אחרים בעניינים הנוגעים לשלטון המקומי ולהבטיח את שיתופו בדיונים ובהכרעות של המוסדות האלה בנושאי השלטון המקומי.

3ב' ליזום, לטפל בשמן של העיריות, המועצות המקומיות ואיגודי-ערים ולייצגן בענייני עבודה ועובדים, לשמש כארגון יציג של הרשויות המקומיות הנ"ל למעט העיריות ירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה, בכל עניין המתחייב לפי העניין כלפי בתי-הדין לעבודה, ארגוני עובדים יציגים ואיגודים מקצועיים המייצגים את העובדים ברשויות המקומיות במטרה לערוך הסכמים קיבוציים לגבי תנאי עבודה של כל ציבור העובדים ברשויות המקומיות הנ"ל ולשם קיום הסכמים כאלה וכן לייצג את הרשויות המקומיות בכל העניינים הנוגעים לעובדים ברשויות המקומיות הנ"ל. לערוך ולחתום על הסכמים קיבוציים בכל הנוגע לשלטון המקומי.

לדון ולהחליט על השאלות שתתעוררנה בקשר לעניינים המוניציפליים שברשויות המקומיות ובישובים האחרים.

לאסוף ולהפיץ ידיעות סטטיסטיות על הרשויות המקומיות ובקשר אליהן.

לשמש ב"כ החברים בכל העניינים הנוגעים למטרות המרכז והעניינים המשותפים והמרכזיים של החברים בבפני כל משרדי ומוסדות הממשלה, מוסדות ציבוריים, כספיים ואחרים בארץ.

לסייע בהקמת מוסדות משותפים לרשויות המקומיות, להקים ולנהל מוסדות משותפים כאלה, וכן להקים ולייסד חברות, שותפויות, אגודות שיתופיות וגופים משפטיים אחרים וכן לרכוש ולהחזיק מניות בחברות או גופים משפטיים אלה, שלא על-מנת לקבל רווח, אלא ללכס' הוצאות המרכז ופעולותיו. לעמוד בקשרים עם רשויות מקומיות אחרות ואגודותיהן בחוץ לארץ.

1.1.2 פקודת העיריות – פרק תשיעי: עובדי העיריה – סעיפים מרכזיים

סימן א': מיני עובדים ופיטוריהם

מינוי פקידים (תיקונים - התשל"א, התשל"ט)

(א) מועצה רשאית, ולפי דרישת הממונה חייבת, למנות לעיריה מזכיר אם לא מונה מנהל כללי, ורופא וטרנר; כן חייבת המועצה למנות מהנדס; מינוי לפי סעיף קטן זה יהיה של אנשים ראויים, בדרך של מכרז פומבי בכפוף להוראות סעיף קטן (א2), ואפשר למנות אדם ליותר ממשרה אחת מהמשרות האמורות. (א1) ראש העיריה רשאי, ולפי דרישת הממונה חייב, למנות לעיריה מנהל כללי ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר. (א2) לא תמנה המועצה ולא ימנה ראש העיריה אדם, שעליהם למנותו, למשרה מהמשרות הנקובות בתוספת החמישית אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים בחרה בו, ולענין מנהל כללי, לא ימנה ראש העיריה אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד. (ב) המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעיריה מבקר במשרה מלאה. (ג) לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא אם כן נתקיימו בו אלה: (1) הוא יחיד; (2) הוא תושב ישראל; (3) הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון; (4) הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ-לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון; (5) הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת; (6) הוא אינו חבר בהנהלה פעילה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית. (ג1) מי שכהן כחבר מועצה לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה בשום עיריה אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה. (ג2) מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העיריה, לא יכהן כמבקר אותה עיריה, למשך כל תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד. (ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינוי של אדם אשר לא נתמלא בו אחד מן התנאים מנויים בפסקאות (4) ו-(5) לסעיף קטן (ג), כמבקר העיריה, אם הוא רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992. (ה) [1] (1) המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה גזבר לעיריה; השר, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם שר האוצר, יקבע תנאים לענין כשירות ופסולות לכהונה לגזבר. (2) נבצר מהגזבר זמנית למלא את תפקידו, תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; חדל הגזבר למלא את תפקידו וטרם מינתה המועצה גזבר אחר במקומו, תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר לתקופה כאמור; ואולם רשאי השר להאריך תקופה זו בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, ובלבד שמכח כי המועצה נוקטת את כל הפעולות הדרושות למינוי גזבר וכי הארכה כאמור דרושה לשם השלמת הליך המינוי; ההוראות לפי פקודה זו החלות לגבי גזבר יחולו גם לגבי ממלא מקומו, למעט ההוראות לענין דרכי המינוי, תנאי הכשירות למינוי ופיטורים.

אנשים שנתמנו כאמור בסעיף 167 יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה. 169א.

החלת תפקירי המזכיר על המנהל הכללי

(א) מינה ראש העיריה, לפי הוראות סעיף 167(א1), מנהל כללי, ימלא הוא את תפקירי המזכיר ויהיו נתונות לו לצורך זה הסמכויות הנתונות למזכיר לפי הוראות פקודה זו; הוראה זו לא תחול מקום שמינה השר מזכיר לפי הוראות סעיף 169. (ב) לא מונה מזכיר או מנהל כללי לפי הוראות סעיף 167 ולא מונה מזכיר לפי הוראות סעיף 169, תמנה המועצה, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, אדם ראוי מבין עובדי העיריה שימלא את תפקירי המזכיר; במילוי תפקיריו כמזכיר, יהיו נתונות לו הסמכויות הנתונות למזכיר לפי הוראות פקודה זו.

ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים

169ב. (א) בכל עיריה תוקם ועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות המנויות בתוספת החמישית; החלטתה של הועדה תובא לאישור המועצה או ראש העיריה, לפי הענין. (ב) ואלה חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים - (1) ראש העיריה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים; (2) שני חברי המועצה שייבחרו על ידה, אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה, ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינם חבר בוועדת ההנהלה; (3) המנהל הכללי של העיריה; (4) נציג שימנה השר, שהוא בעל תפקיד מקביל בעיריה אחרת לתפקיד הנדון במכרז. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3), בתהליך בדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד למשרת המנהל הכללי, יהיה היועץ המשפטי של העיריה חבר ועדת המכרזים לבחירת עובדים בחירים במקום המנהל הכללי. (ד) היועץ המשפטי של העיריה יהיה משקיף בישיבות ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, למעט בישיבות שענינן מינוי היועץ המשפטי של העיריה. (ה) נקבע בדיון כי לא ימונה אדם למשרה מסוימת אלא אם כן הוא בעל כשירות והתאמה לתפקיד, תהיה ועדת המכרזים הועדה המוסמכת לבדיקה ולאישור כשירותו והתאמתו כאמור. 170. (א) ראש העיריה רשאי למנות לעיריה עובדים שלא הוזכרו בסעיף 167 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר. (ב) לא יתמנה אדם לעובד עיריה לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על-פי כללים לפי סעיף קטן (ג). (ג) השר, באישור

170. דרכי מינוי עובדים אחרים

ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע התקנות כללים בדבר דרכי מכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי משרות שעליהן לא תחול, בתנאים שיקבע חובת מכרז. (ד) לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן (ב), על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט - 1959.

170 א. תפקירי המבקר

(א) ואלה תפקירי המבקר: (1) לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, נעשו כדיון, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרויות העיילות והחסכון; (2) לבדוק את פעולות עובדי העיריה; (3) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרויות העיילות והחסכון; (4) לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכוש והחזקת מינחות את הדעת. (ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם כדי יותר ממחצית או משתתפת במינוי הנהלתם. (ג) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת: (1) על פי שיקול דעתו של המבקר; (2) על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני; (3) ככל האפשר בהתאם להמלצות הועדה לענייני ביקורת. (ד) המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו. (ה) מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי. (ו) ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריה, כפי שהגיש אותן מבקר העיריה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

170ב המצאת מסמכים ומסירת מידע

ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה ועובדי העיריה ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצרכי הביקורת, ויתנו למבקר כל מידע או הסבר שיבקש.

170ג דו"ח המבקר (תיקון - התשל"ט)

(א) המבקר יגיש לראש העיריה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לענייני ביקורת. (ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן. (ג) תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו. (ד) הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (ג).

171. פיטורי עובדים בכירים

(א) בכפוף להוראות סעיף זה, עובד העיריה שנתמנה לפי סעיף 167(א) לא יפוטר, אלא אם כן, לפי המלצת ראש העיריה, הוחלט על כך בישיבת המועצה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה. (1א) מנהל כללי שנתמנה לפי סעיף 167(א2), רשאי ראש העיריה לפטר. (ב) (1) לא יפוטר היועץ המשפטי לעיריה שהוא עובדה או הגזבר, אלא לפי המלצת ראש העיריה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה; (2) לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה, אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה. (ג) לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין הפיטורים. (1ג) (1) החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן (ב)(1), וסבר הגזבר כי ההחלטה לפטרו התבססה על טעמים שאינם ענייניים, רשאי הוא לפנות לועדה שימנה השר לענין סעיף קטן זה בבקשה לבחון את החלטת המועצה; בועדה יהיו חברים נציגי השר ונציגי שר האוצר שימנו השרים מבין עובדי משרדיהם, ושספרם ייקבע בידי השר; נכחה הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לראש העיריה להשמיע את טענותיו, החלטת המועצה אינה נובעת משיקולים ענייניים, רשאית היא לבטל את החלטת המועצה. (2) הועדה האמורה בפסקה (1) רשאית, מיזמתה או לבקשת ראש העיריה, לבדוק האם פעל גזבר שלא בהתאם להוראות פקודה זו או להוראות כל דין; מצאה הועדה כי גזבר פעל כאמור, רשאית היא, לאחר שנתנה לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו, להמליץ לפני מעצת העיריה לפטר את הגזבר; ראש העיריה יכנס, בתוך 14 ימים מיום קבלת המלצת הועדה כאמור, ישיבת מועצה לענין פיטוריו של הגזבר, שבה תינתן לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו; החלטת המועצה לפיטוריו של הגזבר לפי פסקה זו תתקבל, על אף הוראות סעיף קטן (ב)(1), ברוב של חברי המועצה הנכחים באותה ישיבה; לא החליטה המועצה על פיטוריו של הגזבר, רשאי השר להורות על פיטוריו לאחר ששקל את החלטת המועצה. (ד) הוראות סעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(1ג) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על השעיית מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה. (ה) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד עיריה שסעיף זה דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.

*171א. פיטורי עובדים אחרים (תיקון מס' 89, תשס"ד - 2004)

עובד העיריה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף 171- (1) יפוטר ראש העיריה על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת; (2) רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם: גזבר העיריה, המנהל הכללי של העיריה ובאין מנהל כללי - מנהל כוח האדם בעיריה, וכן היועץ המשפטי של העיריה - אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת.

172. ערובה של פקיד למילוי תפקידו

המועצה תדרוש מכל פקיד שנתמנה על ידיה למשרה שכרוכה בה אחריות כספית, ליתן ערובה מתאימה בעיניה למילוי תפקידו כראוי, וראש העיריה יווכח מזמן לזמן בדבר קיום הערובה ודיותה.

174. עובדי העיריה לא יהיו נוגעים בדבר

(א)פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה. (ב)פקיד או עובד הנוגע בדבר כאמור בסעיף קטן (א) יהיה פסול לקיים בידו כל משרה או עבודה בעיריה, ואם הורשע, דינו - קנס עד 100000 שקלים,3'

175. נגיעה בדבר שאינה פוסלת

על אף האמור בסעיף 174 לא יפסל אדם ולא יהיה צפוי לקנס משום כך בלבד שהוא אחד מאלה: (1)בעל מניות בחברה, או חבר באגודה שיתופית, שהיא צד לחוזה עם העיריה או מבצעת עבודות למענה, ואינו מנהל, מנהל עסקים,פקיד או סוכן של אותה חברה או אגודה שיתופית; (2)מתקשר בחוזה של חכירה או שכירות עם העיריה לגבי בניין או חלק מבניין, או לגבי מבנה אחרק שהם בבעלות העיריה, לשם החזקה בהם בעצמו או על ידי בן זוגו או בן משפחה אחר התלוי בו.(3) ראה סעיף 61 (א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977; ק"ת התשמ"ג, עמ' 1503.

176. הגדרות

בסעיפים 177-181 - "עבודת חוץ" - כל עסק או עבודה מחוץ לשירות העיריה, למעט - (1) עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס; (2) עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה; (3) השקעת הון וקבלת רווחים ממנה שאין אתן עבודה או עיסוק; "עובד עיריה" - עובד עיריה המשמש בקביעות במשרה מלאה.

177. איסור עבודת חוץ

עובד עיריה לא יעסוק ולא ישתתף, במישרין או בעקיפין, בעבודת-חוץ. סימן ב': סייגים לשירות בעיריה.

178.עיסוק בעבודה מדעית וכו' באישור ראש העירייה

רשאי עובד עיריה, באישור ראש העיריה, לעסוק בעבודה מדעית, אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות העיריה גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.

179.עבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים

רשאי ראש עיריה, באישור המועצה, להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת-חוץ שלא על מנת לקבל פרס.

180.

(א) רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת-חוץ גם על מנת לקבל פרס, אלא שבמגע לפקיד העיריה שנתמנו לפי הסעיפים 167 ו-169 תהא ההחלטה טעונה אישור של השר.

(ב) אין מועצה רשאית להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת-חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא אם - (1) הוא לטובת הכלל;

(2) אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידו של עובד העיריה;

(3) אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי, מסחרי או ענייני עם העיריה;

(4) העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.

181. עונשין

עובד עיריה, העובד בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס בניגוד להוראות סעיפים 177-180, דינו - קנס פי שלושה משווי הפרס שניתן בעד אותה

182. שמירת הוראות אחרות

הוראות סעיפים 176-181, אין גורעות מהוראות סעיפים 174 ו-175. סימן ג': תנאי השירות וגימלאות.

183. הגדרות

בסימן זה - **"פקיד שאינו בר-קיצבה"** - אדם בשירות עיריה הנושא בה משרה שאין עמה זכות לקיצבה, למעט פועל או עובד שכיר יום; **"קופת תגמולים"** - קופה שהוקמה על ידי מועצה לטובת פקידים שאינם בני-קיצבה בהתאם לתקנות לפי פסקה (5) לסעיף 184; **"מפקיד"** - אדם המפקיד סכומים בקופת תגמולים; **"פיקדון חובה"** - סכום שמפקיד נדרש להפקיד בקופת תגמולים בהתאם לתקנות המקיימות את הקופה.

184. תקנות בדבר תנאי שירות וגימלאות

המועצה רשאית, באישור השר, להתקין, בכפוף להוראות הפקודה, תקנות (תיקון - התשל"ח) בעניינים אלה:
(1) תנאי השירות של פקידיה; (2) (בטל ע"י חוק הרשויות המקומיות (המשמעת), התשל"ח-1978); (3) מתן חופשה לפקידיה; (4) מתן קיצבאות או מענקים המשתלמים מקופת העיריה לפקידיה או לעובדיה או לתלויים בהם או לנציגיהם האישיים החוקיים של פקידיה או עובדיה; (5) הקמת קופת תגמולים בשביל פקידים שאינם בני-קיצבה.

185. כספי גימלאות אינם ניתנים להעברה, לעיקול וכו'

כספי קיצבה או מענק שיינתנו בהתאם לתקנות לפי פסקה (4), לסעיף 184 ופקדון חובה שבקופת תגמולים מכוח הוראות תקנות לפי פסקה (5) לסעיף 184, או כל סכום שישולם מקופת העיריה לקופת התגמולים לזכותו של המפקיד, או ריבית שעל הפיקדון או על הסכום כאמור - לא יהיו ניתנים להמחאה, להעברה, לעיקול, לתפיסה, או לפרעון, זולת סילוק חוב המגיע לעיריה הנותנת את הקיצבה או המענק או המקימה את מקופת התגמולים, או סילוק תביעה שלה.

186. ררן פרסומן של תקנות

תקנות שהותקנו לפי סעיף 184 אין חובה לפרסמן ברשומות, אבל יש להודיע ברשומות על התקנתן, ועותקים שלהן יהיו מצויים במשרדי העיריה, וכל פקיד או עובד או משלם ארונה יהיה רשאי, בשעות שהמשרדים פתוחים לקהל, לעיין בהם חינם.

1.1.3 צו המועצות המקומיות א' - פרק שמיני: עובדים - סעיפים מרכזיים

139. העסקת עובדים בכירים (ק"ת התשל"ט, עמ' 1047)

מועצה רשאית - ולפי דרישת הממונה על המחוז חייבת - להעסיק מזכיר, גזבר ומנהל, אך אפשר למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשחות המפורטות.

140. העסקת עובדים אחרים (ק"ת התשל"ט, עמ' 1048)

(א) ראש המועצה רשאי למנות למועצה עובדים שלא פוטרו בסעיף 139 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר.
(ב) לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן (א) אלא על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים) התשכ"ב 1962. (14)

140א. העסקת מתנדבים (ק"ת התשל"ב, עמ' 721; תיקון טעות, התש"ם)

א) המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום בכל התפקידים הכרוכים בהכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום. (ב) על אף האמור בצו המועצות המקומיות (שירות עובדים) התשכ"ב-1962, יראו מתנדבים המועסקים כאמור כעובדי מועצה ארעיים.

141. גימלאות לעובדים

המועצה רשאית, באישור השר, להורות בדבר קיצבאות לעובדיה, לבני משפחותיהם או לתלויים בהם, או בדבר הקמתה והנהלתה של קופת תגמולים לטובתם.

142. איסור טובת הנאה

לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם כללי של עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנאים המפורטים בסעיף 103(ב) לגבי חבר המועצה.

143. איסור עבודת-חוץ

א) בסעיף זה "עבודה-חוץ" - כל עסק או עבודה מחוץ לשירות המוצע הلمעט - (1) עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס; (2) עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה; (3) השקעת הון וקבלת רווחים ממנה שאין אתן עבודה או עיסוק. (14) ק"ת התשכ"ב, עמ' 2564.
ב) עובד המועצה המשמש בקביעות במשרה מלאה (בסעיף זה - עובד מועצה) לא יעסוק ולא ישתתף, בעקיפין או במישרין, בעבודת חוץ; אולם רשאי ראש המועצה, באישור המועצה, להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס, ומועצה רשאית במקרים מיוחדים, להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
ג) אין מועצה רשאית להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא אם - (1) היא לטובת הכלל; (2) אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצה; (3) אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד מועצה; (4) ין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד, או מוסד, העומדים במגע כספי, מסחרי או ענייני עם המועצה; (5) העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.
ד) על אף האמור בסעיף זה, רשאי עובד מועצה, באישור ראש המועצה, לעסוק בעבודה מדעית, אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות המועצה, גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה. (ה) עובד מועצה, העובד בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס בניגוד להוראות סעיף זה, דינו - קנס עד 100000 שקלים או מאסר שלושה חדשים או שני העונשים כאחד. (15)

144*. פיטורי עובדים בכירים

לענין זה יחולו הוראות סעיף 171 לפקודת העיריות.

144א. פיטורי עובדים אחרים

לענין זה יחולו הוראות סעיף 171א' לפקודת העיריות.

144ב. פיטורי עובדים בנסיון

הוראות סעיפים 144 ו-144א לא יחולו על עובד שנתקבל לעבודה בנסיון וטרם מלאו ששה חדשים להעסקתו במועצה.

145. עובד המועצה שהיה לחבר המועצה

עובד שהתפטר מעבודתו במועצה מסיבה זו בלבד שהתחיל לכהן כחבר אותה מועצה, הזכות בידו לחזור לעבודתו תוך שלושה חדשים, לאחר תום

תקופת כהונתו כחבר המועצה חזר כך - תחשב לו תקופת עבודתו הקודמת במועצה וכן תקופת כהונתו כחבר מועצה כתקופות ותק בעבודה לצורך קביעת שכרו וזכויותיו בעבודתו החדשה או המחודשת.

(15) ראה סעיף 61 (א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ק"ת התשמ"ג, עמ' 1503. (16) ס"ח התשל"ח, עמ' 153. [1]

הערה: ראה גם פרק 8.2 באוגדן. (1) ק"ת 1357, התשכ"ב, עמ' 2564; ק"ת 1697, התשכ"ה, עמ' 1524; ק"ת 3691, התשל"ז (10.4.1977), עמ' 1346.

1.1.4 צו המועצות המקומיות (שירות העובדים) התשכ"ב - 1962 (1)

סעיפים מרכזיים לפי סעיף 2 לפקודת המועצה המקומיות 1941, והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, אני מצווה לאמור:

הגדרות

בצו זה - "רשות מקומית" - מועצה מקומית או מועצה אזורית;
"השר" - שר הפנים;
"נציגות עובדי הרשויות המקומיות" - הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשויות המקומיות.

ראש מינהל השירות

השר ימנה ראש מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות (להלן - ראש מינהל השירות) והודעה על מינוי תפורסם ברשומות.

ועדת מינהל השירות

השר ימנה ועדה של תשעה לועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות (להלן - הוועדה), בהם ראש מינהל השירות וחמישה נציגי רשויות מקומיות, וימנה אחד מהם להיות יושב-ראש הוועדה; הודעה על מינוי הוועדה והרכבה תפורסם ברשומות.

חילופי גברי (תיקון התשכ"ה)

ביום י"א באייר התשכ"ו (1 במאי 1966) ובכל שנתיים שלאחריו יפרשו שניים מחברי הוועדה שהם נציגי הרשויות המקומיות, לפי הסדר שיקבע השר, והוא ימנה אותם מחדש או ימנה במקומם נציגים אחרים.

מנין חוקי

החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות, ובלבד שנכחו בישיבה לפחות חמישה חברים, ובהם ראש מינהל השירות.

סדרי עבודת הוועדה

הוועדה תקבע בעצמה את סדרי עבודתה ודיונה, במידה שלא נקבעו בצו זה.

החלטות הוועדה

החלטות הוועדה יובאו לפני השר והוא רשאי, תוך 60 יום מיום שהובאו לפניו לשנותן או לבטל; ואולם כל עוד לא שונו או בוטלו על-ידי השר או על-ידי הוועדה יבצע אותן ראש מינהל השירות.

תקן

ראש רשות מקומית או מי שהוסמך לכך על-ידי יציע לראש מינה השירות, בדרכים שיוורה עליהן ראש מינהל השירות, רשימת משרות בשירות הרשות המקומית, והדרגות הצמודות להן, לכל יחידה מיחידות-הרשות המקומית (להלן - תקן).

אישור תקן

תקן טעון אישור ראש מינהל השירות ואם לא אישר, יובא התקן לפני הוועדה והיא תשמע את ראש הרשות המקומית או נציגו, ואת נציגות עובדי הרשויות המקומיות; החליטה הוועדה שלא לאשר את התקן כפי שהוצע, תודיע על כך לראש הרשות המקומית והיא יהיה רשאי לערור על ההחלטה לפני השר, תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה. מינוי למשרה דרך מינויכתב המינוימכרזפטור ממכרזלשכת עבודה בחינותהיקף הבחינות ניהול בחינותתעודת השכלה או הכשרהבחינות ללא מכרז כושר רפואי לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא למישרה פנויה בתקן. מינוי עובד רשות מקומית יהיה בכתב חתום ביד ראש הרשות המקומית וגזברה. כתב המינוילפי סעיף 11 ישמש ראיה שעובד הרשות המקומית נתמנה במועד ובדרגה שפורטו בו.

מינוי למשרה

10. לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא למישרה פנויה בתקן.

דרך מינוי

11. מינוי עובד רשות מקומית יהיה בכתב חתום ביד ראש הרשות המקומית וגזברה.

כתב מינוי

12. כתב המינוי לפי סעיף 11 ישמש ראיה שעובד הרשות המקומית נתמנה במועד ובדרגה שפורטו בו.

מכרז

13. לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא לאחר שראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך על ידי הכריז על המישרה בפומבי, בין שנתפנתה המישרה ובין שהיא עשויה להתפנות.

פטור ממכרז

14. השר רשאי, על פי הצעת הוועדה ובהודעה ברשומות, לקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול, בתנאים שיקבע חובת המכרז האמורה בסעיף 13.

לשכת עבודה

לא תחול חובת מכרז לפי סעיף 13 על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכות-עבודה לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959.

בחינות

מועמד למישרה שהוכרז עליה כאמור בסעיף 13 חייב לעמוד בבחינות ובמבחנים להוכחת כשירותו וסגולותיו; נמצאו בבחינה כשירים למישרה, יתמנה לה הכשיר שבהם.

היקף הבחינות

הוועדה תקבע את היקף הבחינות והמבחנים האמורים בסעיף 17, לכל המישרות לסוגיהן, ובמידה שלא קבעה, רשאית הוועדה לאצול מסמכותה זו לראש מינהל השירות.

ניהול בחינות

ראש מינהל השירות או מי שהוסמך על ידיו יהיה יושב-ראש הבוחנים בכל בחינה לפי סעיף 17, והוא ימנה את יתר הבוחנים מתוך רשימה שאושרה מראש על ידי הוועדה, ובלבד שיהיה ביניהם לפחות נציג אחד של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

תעודת השכלה או הכשרה

הוועדה רשאית לקבוע לעניין השכלה או הכשרה פלנית, כי בעלי תעודות ממוסדות שהוועדה הכירה בהם בעניין זה פטורים מבחינות או מקצתן.

בחינות ללא מכרז

הוועדה רשאית לקבוע, בדרך כלל או למקרה מסוים, בחינה ומבחן גם למועמד למישרה הפטורה מחובת מכרז לפי הסעיפים 14 ו-15.

כושר רפואי

לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא לאחר שרופא, או ועדה של רופאים, שמונו לכך על ידי הרשות המקומית, בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הוועדה, קבעו שהוא כשר מבחינה רפואית לשרת במישרה הנדונה. המועמד למישרה כאמור חייב למסור לרופא או לוועדה, לפי דרישתם כל ידיעה או תעודה בדבר מצב בריאותו בעבר או בהווה.

שמירת זכויות נכים

23. שום דבר האמור בסעיף 22 אינו בא לגרוע מזכויות נכים להעסקה על פי דין.

כללי בדיקות

24. הוועדה רשאית לקבוע כללים לבדיקות ולמבחנים רפואיים לעניין צו זה.

קירבה משפחתית

25. הוועדה תקבע סייגים למינוי של אדם למישרה ביחידה מינהלית שברשות מקומית, כשקיימים יחסי קירבה משפחתית קרובה בין לבין עובד באותה יחידה, והוא הדין לגבי מינוי של עובד למישרה ברשות מקומית, כשקיימים יחסי קירבה כאמור בין לבין עובד באותה רשות מקומית והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם, או כשקיימים יחסי-קירבה כאמור בין לבין חבר המועצה של אותה רשות מקומית; את מידת הקירבה המשפחתית תקבע הוועדה בכללים.

עובד שנתקבל בניגוד לצו

26. אם נתקבל לשיחות הרשות המקומית בניגוד לצו זה או שלא על פיו, חייב מי שקיבלו לעבודה או מי שהורה לשלם לו משכורת, להחזיר לקופת הרשות המקומית כל סכום ששולם.

קבלת משרה שלא כחוק

27. המשיג או המנסה להשיג מישרה בשיחות רשות מקומית, לעצמו או לאחר, במסירת ידיעה כוזבת, או בהעלמת עובדה, הנוגעת לעניין, או

חוצה מיוחד

28. על אף האמור בצו זה רשאית רשות מקומית לעשות חוצה מיוחד עם אדם שיועסק ברשות המקומית במקרים ולפי תנאים שיקבע השר על פי המלצת הוועדה; הוראות צו זה לא יחולו על אדם המועסק לפי חוצה מיוחד אלא במידה שנקבע כך בחוצה.

מועמד בעל עבר פלילי

29. על אף האמור בצו זה רשאית רשות מקומית שלא למנות אדם עובד הרשות המקומית אם עבר עבירה על הוראות צו זה כדי להשיג את המינוי, או בעל עבר פלילי; ואם מינתה אדם כאמור, רשאית היא לבטל את המינוי וחייבת היא לעשות כן אם הורה השר.

אישור מינויים קיימים

31. העובד בשירות רשות מקומית ביום הפרסום ויש בידו כתב-מינוי מטעם רשות מקומית שניתן לפני אותו יום, רואים אותו כאילו נתמנה לפי צו זה; מי שהיה עובד קבוע בשירות רשות מקומית ביום הפרסום ואין בידו כתב-מינוי כאמור, יתן לו ראש הרשות המקומית כתב-מינוי ומשנתן רואים את העובד כאילו נתמנה לפי צו זה.

צווי המועצות המקומיות

32. צו זה הוא חלק מכל אחד מהצווים הבאים: (1) צו המועצות המקומיות המקומיות (א), התשי"א - 1950; (2) צו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג - 1953; (3) צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958.

1.1.5 חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות

1.1.5-1 חוקה מוסכמת

על חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל הסכימו מרכז השלטון המקומי בישראל המייצג את כל הרשויות המקומיות המסונפות אליו, והוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים (העבריים) בארץ-ישראל שבהסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל. **1.1.5-2 על מי חלה חוקה** חוקת עבודה זו חלה על כל הרשויות המקומיות הנמנות כיום על מרכז השלטון המקומי בישראל וכן על כל אלה אשר תמנה עליו בעתיד, ועל כל העובדים למקצועותיהם ולסוגי עבודתם השונים, בין שהנם חברי הסתדרות הפקידים הנ"ל ובין שאינם חברים בה, העוסקים כיום או שיהיו בעתיד ברשויות המקומיות. ענייני העובדים תנאי עבודתם חובותיהם וזכויותיהם, יתנהלו וייקבעו על פי חוקה זו. **1.1.5-3 תוספת או שינוי בחוקה כל** תוספת או שינוי אשר ייעשה בהסכמת מרכז השלטון המקומי והוועד המרכזי הנ"ל תוקפם יהיה כתוקף חוקה זו. התוספות המצורפות לחוקה מהוות חלק בלתי נפרד ממנה. **1.1.5-4 (א)** כל חוצה או הסכם שנעשה בעבר בין הרשות המקומית ובין חבר עובדיה, או אחד מהעובדים העובד ברשות המקומית בעת חתימת חוקה זו, וכן כל חוצה או הסכם שיעשה בעתיד בין הרשות המקומית ובין חבר העובדים או אחד העובדים וייראה מנגד להוראות חוקה זו, לא יהיה להם שום ערך ותוקף. **(ב)** על אף האמור לעיל תהיה הרשות המקומית רשאית להעסיק עובדים ע"פ חוזים מיוחדים בתנאי שהחוזים יהיו טעונים אישור שני הצדדים. (שני הצדדים, הכוונה למרכז השלטון המקומי והסתדרות הפקידים).

1.2 דרכי פתרון לסכסוכי עבודה – (מתוך חוקת העבודה)

1.2.1 באות-כוח העובדים ודרכי המו"מ

הנהלת הרשות המקומית מכירה בוועד העובדים שנבחר ע"י עובדי הרשות המקומית ואושר ע"י הסתדרות הפקידים, כבא-כוח כל העובדים.

1.2.2 מו"מ בין ההנהלה והוועד

בכל העניינים הנוגעים לעובדים בקשר עם העבודה ותנאיה או מילוי חוקת העבודה, תדון ההנהלה תחילה עם ועד העובדים והסניף לפי יוזמת אחד

הצדדים. אם ועד העובדים אינם מסכים להחלטת ההנהלה, עובר העניין הנדון למו"מ בין ההנהלה ובין המרכז. כל הוראה של ההנהלה שיש בה משום פגיעה בענייני העובדים או בניגוד לחוקה, הוצאתה לפועל נדחית עד לגמר הדיונים לפי הסעיף הבא.

1.2.3 חובת דיון תוך שבוע

הבירור בין ההנהלה ובין ועד העובדים והסניף לא יארך יותר משבועיים ולאחר הערעור מצד ועד העובדים בהתאם לסעיף 1.3.2 לא יארך הבירור בין ההנהלה ונציגות הסניף ליותר משבועיים, אלא אם יתעכב מחמת הצורך להמציא תעודות או לקבוע עובדות ולפי הסכמה בין הצדדים.

1.2.4 הכרעות במקרה של חילוקי דעות

כל העניינים שהרשות המקומית לא הגיעה עליהם לידי הסכם עם נציגות העובדים והסניף, יעברו להכרעת הנהלת מרכז השלטון המקומי ומרכז הסתדרות הפקידים. בכל מקרה של חילוקי דעות בין נציגי הנהלת מרכז השלטון המקומי ובין נציגי מרכז הסתדרות הפקידים תימסר ההכרעה לבוררות מוסכמת בין שני הצדדים, תוך חודש ימים.

1.3 הגדרות

1.3 הגדרות

1.3.1 "האגף לאיגוד מקצועי" האגף לאיגוד מקצועי של ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל; **1.3.2 "בעל משפחה"** נשיו(ה) וכן אלמן(ה) שהוא אב לילדים שהם למטה מגיל 18 ותלויים בכלכלתו; **1.3.3 "גרוש"** עובד שנפרד מאשתו ע"פ פס"ד המחייב אותו לשם מזונת; **1.3.4 "ההסתדרות הכללית"** ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל; **1.3.5 "הסתדרות הפקידים"** הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים בישראל; **1.3.6 "ועד העובדים"** נציגות העובדים שנבחרה כדין ברשות מקומית; **1.3.7 "ועדת מינהל שירות העובדים"** במועצה מקומית - אותה ועדה ששר הפנים מינה כוועדת מינהל שירות העובדים במועצות המקומיות בהתאם לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ"ב-1962; בעיריה - ועדת הנהלה של העיריה, או ועדה אחרת שמועצת העיריה הסמיכה לעניין הטיפול בנושא העובדים כולו או מקצתו; **1.3.8 "חניך"** כמשמעותו בחוק החניכות, התשי"ג-1953; **1.3.9 "לשכת העבודה"** לשכת עבודה ע"פ חוק שירות התעסוקה; **1.3.10 "מועצה"** מועצה של רשות מקומית; **1.3.11 "מועצת הפועלים"** מועצת הפועלים של ההסתדרות הכללית שבאותה רשות מקומית או הנוגעת לאותה רשות מקומית; **1.3.12 "הממונה"** הממונה על המחוז הנוגע לעניין; **1.3.13 "הממונה על ענייני העובדים ברשות מקומית"** אותו אדם ברשות המקומית שראש הרשות המקומית מינה כדין לעניין הסכם זה, כולו או מקצתו, ולפי התואר שהוענק לו; **1.3.14 "המעביד"** כל אחת מהרשויות המקומיות החברות במרכז השלטון המקומי ולמעט 3 הערים הגדולות, לרשותאלה שיצטרפו למרכז לאחר חתימתו של הסכם זה; **1.3.15 "מרכז השלטון המקומי"** מרכז השלטון המקומי בישראל - אגודה עותומית; **1.3.16 "משורות תקניות במועצה מקומית"** רשימת המשרות בשירות מועצה מקומית והדרגות הצמודות להן לכל יחידה מיוחדות מועצה מקומית (תקן), תוצע ותאושר בהתאם ובכפוף להוראות צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ"ב-1962; **1.3.17 "משורות תקניות בעיריה"** רשימת המשרות בשירות עיריה והדרגות הצמודות להן לכל יחידה מיוחדות העיריה (תקן), נקבעת על ידה; עיריה תקבע את רשימת המשרות התקניות החדשות המאושרות על ידה מידי שנה בתקציבה השנתי; המשרות התקניות החדשות המאושרות תובאנה לידיעת ועד העובדים; **1.3.18 "הסניף"** ועד הסניף המקומי של הסתדרות הפקידים שלידי מועצת הפועלים; **1.3.19 "עובד"** עובד רשות מקומית; **1.3.20 "עובד במשכורת" ו-"עובד בשכר"** "עובד במשכורת" - עובד שעיקר גמול עבודתו משתלם על בסיס של חודש או של תקופת ארוכה יותר; "עובד בשכר" - עובד שאינו עובד במשכורת; **1.3.21 "עובד זמני" או "ע**

כמשמעותו בחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955; **1.3.28** "ראש מועצה מקומית" ראש מועצה מקומית או מי שהוסמך על ידיו בכתב כדין;

1.3.29 "ראש עיריה" ראש עיריה או מי שהוסמך על ידיו בכתב כדין; **1.3.30** "שירות ציבורי" משמעו: שירות המדינה, צבא קבע, משטרת

ישראל, ההסתדרות הכללית של העובדים, הרשויות המקומיות, המוסדות הלאומיים (כגון: הסוכנות היהודית, קרן היסוד, קרן קיימת), תאגידים

שהוקמו לפידין (כגון: בנק ישראל, הביטוח הלאומי, רשות השידור, מינהל מקרקעי ישראל, עמידר), אזרחים עובדי צה"ל, מוסדות להשכלה גבוהה

המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה, תאגידים עירוניים וממשלתיים, תאגידים של רשות מקומית, תאגידים ממשלתיים והמועצות הדתיות; **1.3.31**

"השר" שר הפנים;